

1008141-74.2021.8.26.0286

Classe: Embargos à Execução Fiscal

Assunto: Pena de Multa

Magistrado: CASSIO MAHUAD

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO - VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 - COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL - O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS - EMBORA A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude

Rua Luiz Bolognesi, s/n, . - Brasil

CEP: 13301-900 - Itu - SP

Telefone: (11) 4022-1101 - E-mail: ituvec@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Processo nº:

1008141-74.2021.8.26.0286 - Controle nº 2021/002243

Classe - Assunto

Embargos à Execução Fiscal - Pena de Multa

Executado:

ALEXANDRE SANTOS MOREIRA

Juiz de Direito: CASSIO MAHUAD

Vistos.

ALEXANDRE SANTOS MOREIRA opôs os presentes embargos à execução que lhe é movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alega, em síntese, que a pena de multa é considerada dívida de valor, não havendo interesse de agir na presente execução, eis que se trata de valor irrisório e, de acordo com a Lei Estadual nº 14.272/10, regulamentada pela Lei nº 16.498/17, o Poder Executivo está autorizado a não ajuizar execução fiscal com valor inferior a 1.200 UFESPs. Aduz, também, que o executado é hipossuficiente, sendo que a cobrança desse valor ofende o caráter ressocializador da pena. Ainda, acerca da penhora, alega a impenhorabilidade do pecúlio para custear o adimplemento da multa penal. Subsidiariamente, apresenta defesa por negativa geral (fls. 01/91).

O Ministério Público ofereceu impugnação (fls. 102/106).

Réplica às fls. 111.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 17, parágrafo único,

da Lei nº 6.830/80, pois versa sobre matéria de direito.

Os embargos são improcedentes, nos termos das razões a seguir expostas.

Como é sabido, a publicação da Lei nº 13.964/2019 trouxe alterações no tocante à pena de multa e conferiu nova redação ao artigo 51 do Código Penal:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.” – Destaquei.

Destarte, constata-se que a legitimação para a execução da pena de multa é do Ministério Público, já que a sua natureza é de sanção criminal, devendo ser executada perante a Vara das Execuções Criminais correspondente, destacando-se, ainda, que se rege pela Lei nº 7.210/84 e, subsidiariamente, pela Lei nº 6.830/80 (art. 538-A, § 2º, das NSCGJ).

Nesse contexto, ainda que o artigo 1º, da Lei nº 14.272/2010, alterado pela Lei nº 16.498/2017, autorize os órgãos da Procuradoria Geral do Estado a não efetuarem cobranças de valores inferiores a 1.200 UFESPs, sejam débitos de natureza tributária ou não tributária, resta evidente que tal regramento, em conjunto com a Resolução PGE nº 21/2017, se referem a débitos fiscais, ao passo que a sanção da pena de multa reveste-se de caráter penal.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDIA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO – VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 – COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – EMBORA A MULTA PENAL SEJA CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR, NÃO PERDE O SEU CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (Agravado de Execução Penal nº 0012334-52.2020.8.26.0071, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator: EUVALDO CHAIB, j. em 25.11.2020).

Aliás, conforme bem explanado no referido julgado:

“... Não fica o Ministério Público vinculado às normas editadas pelo Governo Estadual, destinadas à sua Fazenda, com critérios de conveniência e oportunidade, abrindo mão de suas receitas tributárias... Ora, não poderia ser diferente, visto que a multa criminal é inderrogável, não pode ser perdoada pelo Poder Executivo, sequer pelo Poder Judiciário...”

Portanto, tendo em vista que se trata de ação de execução pecuniária derivada de condenação criminal, não há como cogitar ausência de interesse processual.

Já no tocante à finalidade da pena, é importante frisar que ela é multifacetada, cujos fins são comuns e não excludentes. Nesse sentido, abrange tanto o aspecto retributivo, quanto o preventivo. Ainda que a ressocialização do executado seja uma meta importante da execução penal, não se pode olvidar o seu caráter preventivo onde, de maneira sucinta, se busca a reafirmação da vigência do Direito Penal à sociedade e a sua intimidação em face das punições, assim como, também, a reeducação do condenado.

A Lei das Execuções Penais preceitua:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.” – Destaquei.

Quanto à hipossuficiência alegada pelo executado, consigno que a pena de multa é uma sanção cumulativa expressamente estabelecida no tipo penal pelo qual o sentenciado restou condenado, sendo, portanto, de aplicação cogente.

Como parte integrante da condenação e uma imposição legal, inexistente a possibilidade deste Juízo isentar ou alterar a pena imposta, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, mas, tão-somente, adequar o pagamento às condições econômicas do executado.

Além disso, não existe amparo legal para isenção do cumprimento da pena imposta por ausência de condições financeiras do executado.

Nesse sentido:

"Agravos em execução. Pedido de isenção do pagamento da pena de multa. Impossibilidade. A pena de multa é uma modalidade de sanção penal autônoma, de caráter cogente, lastreada em título executivo judicial, não se confundindo com custas processuais. Inviabilidade de sua mitigação ou mera isenção em favor do sentenciado por flagrante ausência de previsão legal. Inteligência do art. 32 do Código Penal. Decisão mantida. Agravo improvido." (Agravo de Execução Penal nº 0000682-36.2019.8.26.0083, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator: GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgado em 19.11.2019).

A respeito da penhora do pecúlio, a Defensoria Pública alega que o pecúlio do preso é direito individual indisponível, não podendo ser utilizado para quitar a pena de multa, tratando-se, portanto, de verba impenhorável, de acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil.

A tese aventada pela Defesa, contudo, não merece prosperar.

Como já mencionado acima, a execução da pena de multa é regida pela Lei nº 7.210/84 e, subsidiariamente, pela Lei nº 6.830/80 (art. 538-A, § 2º, das NSCGJ).

Acerca da sua cobrança, assim dispõe a LEP:

“Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo;

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;

III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada. (...)

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (artigo 168).” – Destaquei.

Verifica-se, assim, que a Lei de Execuções Penais autoriza expressamente o desconto na remuneração do sentenciado, estabelecendo, ainda, um limite para o referido desconto (artigo 168 da LEP).

Há, portanto, previsão legal para a utilização do pecúlio para adimplemento da pena de multa a qual o executado restou condenado, ressaltando que tal previsão

prevalece em relação às disposições do Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade.

Desse modo, o produto da remuneração do apenado deve atender e ser revertido para as hipóteses elencadas no artigo 29, § 1º e artigo 170, ambos da LEP.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

“Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado condenado por crime de tráfico de entorpecentes. Deferimento. Inconformismo ministerial que persegue a cassação da decisão, ao argumento de que o agravado não havia quitado ou pleiteado o parcelamento da pena de multa, ou, alternativamente, que seja determinada a retenção de 30% da remuneração mensal percebida por ele para fins de adimplemento da multa. Lapso temporal satisfeito. Requisito subjetivo comprovado pela submissão do agravado a exame criminológico, cujas conclusões contaram com a concordância ministerial. Precedentes citados pelo Parquet (condicionando a progressão ao pagamento da pena de multa ou, ainda, à existência de pleito de parcelamento, ressalvada a hipótese, comprovada, da absoluta impossibilidade de solvê-la) alusivos a agentes condenados por crime contra a Administração Pública, para os quais o pleito de progressão fica condicionado à efetiva reparação do dano causado ou à devolução do produto do ilícito. Decisão concessiva da progressão que não comporta reparo ou censura. Hipótese, todavia e no esteio, ainda, da irresignação ministerial, que justifica, com vistas ao adimplemento da pena de multa e caso o agravado esteja exercendo atividade remunerada, seja determinado o desconto de parcela de sua remuneração, devendo o Juízo da Execução observar, para tanto, os balizamentos previstos no artigo 168, inciso I, da LEP. Agravo parcialmente provido.” (Agravo de Execução Penal nº 9000120-56.2012.8.26.0037, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Pinheiro Franco, j. em 22.2.2018) – Destaquei.

Importante mencionar o seguinte excerto do referido julgado:

“... Frise-se, de outro lado, mas ainda no esteio da irresignação ministerial, que o artigo 170, da Lei de Execução Penal, autoriza seja feita a cobrança da pena de multa mediante desconto da remuneração do sentenciado quando tal reprimenda for aplicada, como no caso, cumulativamente com a pena privativa de liberdade. Desta feita, inexistindo informes ou notícias de que RARITON tenha quitado ou solicitado o adimplemento parcelado da pena de multa, de rigor, caso ele se encontre exercendo remuneração em decorrência do exercício de atividade produtiva lícita, seja decretado o desconto de parcela dos proventos por ele percebidos, devendo o E. Magistrado fixá-la em obediência aos balizamentos do artigo 168, inciso I, da Lei de Execuções...”.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA COMO CONDIÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME - INTELIGÊNCIA DO ART. 112, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984, E ART. 51, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO MENSAL DO APENADO - ACOLHIMENTO -INTELIGÊNCIA DO ART. 168, INCISO I, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 - DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Execução Penal nº 9000001-85.2018.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: AMARO THOMÉ, j. em 22.3.2018). – Destaquei.

Conforme pontuado no referido julgado:

“(...) O reeducando deve compelido a cumprir integralmente com penalidade que lhe foi cominada, o que, evidentemente, inclui o adimplemento da multa, sob pena de esvaziar, por completo, o caráter punitivo do instituto (...)”

Aliás, como bem salientado pela representante Ministerial, a impenhorabilidade da remuneração, prevista na norma processual civil, tem como finalidade garantir a subsistência do devedor, para que o mesmo não fique em situação de indignidade. Não se aplica, portanto, ao executado preso, eis que a sua subsistência é garantida pelo Estado.

Ademais, verifico que não foram alegadas outras matérias específicas nem outras teses de nulidade.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos opostos por ALEXANDRE SANTOS MOREIRA na execução que lhe é movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e, por consequência, determino o prosseguimento da execução.

Não há condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em vista que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública na condição de curadora especial do executado.

P.I.C.

Itu, 07/01/2022.